

1500581-17.2021.8.26.0062

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: CHAIANE MARIA BUBLITZ

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Marlene, acreditando se tratar de um roubo. Após ele enviar uma filmagem do ocorrido, seguiu em direção ao local dos fatos. No local, notou que a casa estava prejudicada. Como estava de carro, foi com seu veículo em busca de Aline. No caminho, deparou-se com um carro de polícia, solicitando ajuda. Junto da polícia, não tiveram sucesso em localizar a ré naquele momento. Conhecia a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500581-17.2021.8.26.0062 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500581-17.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2184477/2021 - DEL.POL.BARIRI, 13747534 - DEL.POL.BARIRI, 1374/20/202 - DEL.POL.BARIRI, 1378/20/202 - DEL.POL.BARIRI, 2184477 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALINE FERNANDA BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHAIANE MARIA BUBLITZ

I. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra ALINE FERNANDA BARBOSA, dando-a como incurso nas sanções previstas nos artigos 155, § 4º, incisos I e II, c.c 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, pela prática, em tese, dos seguintes fatos, assim descritos na inicial acusatória:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 outubro de 2020, por volta das 14h00min, na Av. João Lemos, 105, centro, nesta cidade e comarca de Bariri-SP, ALINE FERNANDA BARBOSA, qualificada às fls. 03/05, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (uma) mochila da marca "Nike" na cor roxa (avaliada em R\$ 158,99 - fls. 54), 01 (uma) bolsa de mão sem marca aparente na cor

rosa estampada (avaliada em R\$ 42,83 - fls. 55), 01 (um) alisador de cabelo (chapinha) da marca "Nano Titanium" (avaliado em R\$ 229,90 - fls. 52), 01 (um) alisador de cabelo (chapinha) na cor preta e da marca "ION" (avaliado em R\$ 179,99 - fls. 68), 01 (um) secador de cabelo 1900W da marca "Taiff" na cor preta (avaliado em R\$ 210,00 - fls. 66), 12 (doze) unidades de sabonetes da marca "Natura" (avaliados em R\$ 29,90 - fls. 67), 02 (dois) perfumes "Kriska - Vô Vô" da marca "Natura" (avaliados, unitariamente, em R\$ 59,48 - fls. 62), 02 (dois) perfumes da marca "Suave" de 150ml, 01 (um) frasco de creme hidratante "Suave" da marca "Dove" (avaliado em R\$ 21,99 - fls. 61), 07 (sete) frascos de perfume das marcas "Linda Fashion" (avaliados, unitariamente, em R\$ 104,02 - fls. 69), "Accordes" (avaliado em R\$ 130,90 - fls. 59), "Royalt Celebrare" (avaliado em R\$ 300,00 - fls. 63), "Flaratta Gold" (avaliado em R\$ 109,90 - fls. 58), "Luna" (avaliado em R\$ 79,90 - fls. 64), "Humor" (avaliado em R\$ 65,90 - fls. 60) e "Victoria Secret" (avaliado em R\$ 98,00 - fls. 65), 01 (um) álcool em gel da marca "Natura" (avaliado em R\$ 18,00 - fls. 53), 01 (um) creme de hidratação da marca "Seda" (avaliada em R\$ 11,89 - fls. 56), 01 (um) óculos de sol CE-UV400 da marca "Italy Design" (avaliado em R\$ 59,90 - fls. 57), 01 (um) brinquedo do tipo "kit de boneca" com respectiva caixa (avaliado em R\$ 39,90 - fls. 78), 06 (seis) pares de sapatos femininos (avaliados, unitariamente, em R\$ 54,99 - fls. 76), 01 (um) aspirador de pó pequeno na cor preta (avaliado em R\$ 190,71 - fls. 70), 01 (uma) máquina lavadora "wap" na cor amarela (avaliada em R\$ 348,00 - fls. 79), 02 (duas) cadeiras "de área" com corda plástica nas cores verde e bronze (avaliadas, unitariamente, em R\$ 104,49 - fls. 75), 01 (uma) caixa de som pequena (avaliada em R\$ 32,00 - fls. 73), 04 (quatro) botijões de gás de 13kg - sendo três deles vazios e um cheio - (avaliados, unitariamente, em R\$260,09 - fls. 72), 03 (três) jaquetas femininas de couro (avaliadas, unitariamente, em R\$ 449,95 - fls. 77), e 01 (uma) jaqueta feminina do tipo "jeans" (avaliada em R\$ 179,90 - fls. 74), pertencentes à vítima MARLENE BRONZIM CARNEIRO (cf. auto de exibição e entrega de fls. 08/10, laudo pericial das imagens de fls. 31/44, laudo pericial do local de fls. 80/112).

Segundo restou apurado, Aline, nas condições de tempo e local acima descritos, deliberou a prática de crime patrimonial a fim de arrecadar conteúdo econômico com a venda de bens alheios, e, posteriormente, assegurar o uso de entorpecentes. Para tanto, a Indiciada compareceu às imediações da residência da vítima e ali decidiu por adentrar.

Ato contínuo, Aline escalou o muro que guarnecia o imóvel, de cerca de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), danificou a grade de fios elétricos de proteção e obteve acesso à área externa do local (cf. fls. 80/112).

Em seguida, a Indiciada prosseguiu em direção ao corredor da casa, danificou uma grade modular móvel instalada entre a garagem (do tipo "grade de proteção para pets") (cf. anexo fotográfico 08 de fls. 80/112) e prosseguiu com a empreitada criminosa.

Na ocasião, a Indiciada obteve acesso ao interior do imóvel mediante o rompimento do obstáculo consistente em um painel de vidro instalado na janela da sala, voltada ao corredor lateral, que se encontrava guarnecida por um trinco interno e um cadeado (anexos fotográficos 17 a 19 do laudo de fls. 80/112). Ao provocar a ruptura do painel e propiciar-lhe o acesso por este meio, Aline prosseguiu em direção ao interior do local e obteve acesso aos demais cômodos (cozinha, sala, quartos), ocasião em que arrecadou inúmeros objetos e os subtraiu, deixando generalizada desordem no imóvel.

Não satisfeita, durante a empreitada Aline provocou o arrombamento de uma porta composta por folha de madeira nos fundos do local, que lhe garantiu o acesso a um "quarto de despejos" que ali se situava, de modo a subtrair outros bens ali dispostos (cf. anexos fotográficos 12 a 16 de fls. 80/112).

Além disso, a Indiciada promoveu o arrombamento das portas de um armário de madeira disposto na área de serviços, ao provocar o rompimento do "trinco" metálico, assim obtendo acesso aos itens depositados em seu interior (cf. fls. 80/112).

Ao desfecho, arrecadando a totalidade dos objetos acima discriminados, Aline se evadiu do local, levando consigo parte dos bens subtraídos por meio de uma mochila que havia furtado, dando causa a expressivo prejuízo econômico à vítima.

Entretanto, enquanto andarihlava com os objetos subtraídos, vizinhos da vítima avistaram a ação suspeita, de maneira que efetuaram gravações de imagem de Aline (cf. laudo pericial de imagens de fls. 31/44).

Ressalta-se que por ocasião das filmagens captadas pela vizinhança, que propiciaram sua identificação, a Indiciada fora procurada pela Polícia Militar logo em seguida, sem que, contudo, fosse localizada, embora parcela dos objetos tenham sido dispensados durante sua esquiva à abordagem policial.

Interrogada (cf. fls. 113), a investigada confessou os fatos.

Ausentes as causas de rejeição do art. 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 01 de maio de 2022 (fls. 162/163), e o réu foi citado para responder à acusação (art. 396 do CPP), apresentada às fls. 189/190 (art. 396-A do CPP).

Não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 196/197).

Em instrução, foi ouvida a vítima, cinco testemunhas e, ao final, interrogado a ré. Em alegações finais orais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação nos termos da denúncia. Teceu considerações quanto à dosimetria da pena, requerendo que uma das qualificadoras seja considerada como circunstância judicial

desfavorável na pena-base; na segunda fase, o reconhecimento da agravante da reincidência específica e atenuante da confissão espontânea; na derradeira e última fase, alegou não haver causas de aumento ou diminuição de pena. Por fim, a fixação do regime fechado para início do cumprimento de pena, negando-se a ré a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A Defesa, em alegações finais por memoriais (fls. 250/252), requereu, em síntese, pela absolvição da qualificadora do delito presente no rompimento de obstáculo e agravante de crime cometido contra vítima idosa. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no patamar mínimo; fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena e, ao fim, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Inexistindo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

A pretensão punitiva estatal é procedente, nos termos das razões a seguir expostas. A materialidade do fato foi comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 09/11 e 12/13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fl. 17), laudos periciais (fls. 37/50 e 86/118), auto de avaliação (fls. 58/85), corroborada pela prova oral coligida, que adiante será exposta.

Com relação à autoria, a ré Aline Fernanda Barbosa, interrogada em juízo, confessou o cometimento do delito. Negou ter depredado o imóvel. Pulou o portão para ingressar e sair do local. Entrou no imóvel porque pensou estar vazio. Não conhece quem morava ou trabalhava nessa casa. Após o furto, foi para sua residência, logo seguindo para o rio, pois iria esconder os objetos furtados. Ia vender os objetos para comprar e fazer uso de crack. Nesse ínterim, ao ouvir a polícia, abandonou as bolsas e fugiu do local. Voltou a sua residência após 24 horas.

Em juízo, a vítima Marlene Bronzin Carneiro declarou que não estava em sua residência na data dos fatos. Foi informada que entraram em sua casa por duas vezes. No domingo à noite, furtaram as coisas pesadas presentes no “quartinho do quintal”. Na segunda-feira, após o almoço, retornaram e levaram coisas de dentro da casa. No início, a ré quebrou um pedaço de vidro da cozinha, posteriormente quebrando um vidro maior na sala, local por onde entrou na casa. O filho de seu vizinho viu e fotografou a ré levando seus pertences. Foram diversos objetos furtados. Aline foi flagrada levando uma mochila carregada com os as coisas furtadas dentro. Para ter acesso ao imóvel, a acusada quebrou a cerca elétrica, pulou o muro e danificou algumas plantas nesse processo. Poucos objetos foram recuperados.

A testemunha Tiago Lopes Lourenço declarou que estava em sua residência no momento dos fatos. Seu irmão o informou que a casa da vítima Marlene havia sido furtada, bem como ele havia gravado a assaltante. Entrou em contato com Letícia, empregada doméstica que trabalhava no local, oportunidade em que ela acionou a polícia e saiu em busca da assaltante. Não soube dizer se Letícia teve sucesso em encontrá-la. Não presenciou os fatos.

A testemunha P.L.L., menor de idade acompanhado de representante, declarou que presenciou a ré Aline pulando o portão da casa da vítima Marlene em posse das coisas furtadas. Nesse momento, pegou o celular e gravou a acusada descendo do muro e o trajeto dela até a esquina. Foi para sua residência, notificou seu irmão, que ligou e enviou a gravação para Letícia, sendo que ela acionou a polícia. Não conhecia a ré Aline. Apenas a presenciou saindo do local.

A testemunha Letícia Bueno da Silva declarou que trabalhou por anos na casa da vítima Marlene. Não estava trabalhando na data dos fatos. Estava em sua residência quando Thiago ligou notificando-a que algo estava ocorrendo na casa de Marlene, acreditando se tratar de um roubo. Após ele enviar uma filmagem do ocorrido, seguiu em direção ao local dos fatos. No local, notou que a casa estava prejudicada. Como estava de carro, foi com seu veículo em busca de Aline. No caminho, deparou-se com um carro de polícia, solicitando ajuda. Junto da polícia, não tiveram sucesso em localizar a ré naquele momento. Conhecia a acusada de vista, sendo que a reconheceu pelas filmagens.

A testemunha Marco Antônio de Oliveira, policial militar, declarou que, na data dos fatos, estava em serviço quando foi acionado por Letícia. Segundo ela, a residência onde trabalhava havia sido furtada. Foi até o local dos fatos e, pela filmagem, foi possível fazer o reconhecimento de Aline, pessoa conhecida nos meios policiais. Em patrulhamento próximo a residência da ré, não obteve sucesso em encontrá-la.

Posteriormente, recebeu ligação informando que ela estaria escondida no telhado de uma casa. Nesse local, também não a encontrou. Foi informado, ainda, que a acusada havia saído "pulando um córrego" próximo, ocasião em que deixou os objetos furtados em um terreno baldio. Recuperados os objetos, foram levados à delegacia, oportunidade em que Letícia os reconheceu como pertencentes ao local onde trabalhava. Não teve contato com a proprietária da residência furtada.

A testemunha Paulo Sérgio Galvão Procópio, policial militar, prestou depoimento no mesmo sentido que a testemunha Marco Antônio.

Pois bem.

Como se percebe, confrontando a confissão com os demais elementos de prova, analisados em conjunto (arts. 197 e 200 do CPP), noto que a autoria da acusada foi amplamente demonstrada.

A ré confessou, elucidando a dinâmica do evento, ingressando no local ao pular o muro da residência, carregando a res furtiva em bolsas, bem como as abandonou e empreendeu fuga ao ouvir o som da polícia.

A confissão foi corroborada por outros elementos de prova, notadamente pelos depoimentos das testemunhas civis, anteriormente transcritos nos pontos essenciais. Nesse sentido, ainda, os policiais, em seus depoimentos, foram firmes e seguros ao efetuar o reconhecimento da ré Aline pelas filmagens, bem como em narrar todas as diligências tomadas enquanto em busca da acusada e da res furtiva.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, porquanto são testemunhas compromissadas assim como as demais, inexistente razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de seus relatos.

Quanto ao mais, plenamente comprovada a materialidade e autoria do delito, cumpre examinar as questões relativas à tipicidade.

É impositivo o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do CP (furto qualificado: § 4º - a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Com efeito, apesar de a ré Aline negar ter destruído objetos para entrar na residência, a declaração da vítima e laudo pericial de fls. 86/118 deixam claro que houve rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Nessa quadra, não há falar em fragilidade do conjunto probatório e exclusão dessa qualificadora.

Do mesmo modo, configurada a qualificadora presente no art. 155, § 4º, inciso II, do CP (furto qualificado: § 4º - a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido: II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza).

Isso porque, no caso em tela, a acusada se valeu de especial destreza e meio não comum para entrar no imóvel, escalando o portão de aproximadamente 2,20m, conforme própria confissão, toda a prova oral e laudo pericial acostado às fls. 86/118, do qual: "Vestígios de escalada do trecho do fechamento frontal situado junto à divisão lateral direita da casa (de quem do imóvel olha para a via pública), cuja altura em relação ao nível do passeio era de aproximadamente 2,20 m (dois metros e vinte centímetros). Tal fato permitiu o acesso à área externa (quintal, corredores, etc.) da residência".

De rigor, ainda, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h" (vítima idosa), tendo em vista que a ofendida, Marlene, possuía 72 anos à época dos fatos (fl. 14).

Além disso, a ré é reincidente específica quanto ao delito em análise, ante condenação no processo de nº 0001443-38.2016.8.26.0062 (0001293-23.2017.8.26.0062), já transitado em julgado anteriormente ao fato descrito na presente denúncia (art. 63 do CP - fls. 206/210).

Noutro giro, observo que dever-se-á aplicar, em favor da acusada, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), uma vez que admitiu a conduta ilícita.

Ante todo o exposto, comprovadas a existência e a autoria do fato descrito na denúncia, e presentes a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é imperiosa a condenação.

Passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.

Dosimetria e individualização da pena

Inicialmente, registro que a pena aqui aplicada tem por pressuposto o furto qualificado com rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP).

Na primeira fase, considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, observo que a ré ostenta maus antecedentes, ante a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa (autos de nº 1500545-09.2020.8.26.0062), conforme certidão de antecedentes (fls. 206/210).

Não há, nos autos, elementos hábeis para impor a negatificação dos vetores referentes à conduta social e personalidade do agente (síntese das qualidades sociais e morais do réu).

Os motivos que os levaram a cometer o delito são normais à espécie.

As circunstâncias do crime (entendidas como aquelas de natureza objetiva, pertinentes ao tempo, duração, lugar e modo de prática do delito, e acessórias a ele) não são normais à espécie.

Com efeito, o furto foi praticado mediante escalada, o que evidencia a maior audácia e especial destreza na execução do delito (tanto é assim que essa circunstância fática, por si só, caracteriza qualificadora específica do crime de furto. Ademais, é cediço que, presentes duas qualificadoras, uma deve ser usada como pressuposto da pena - no presente caso, o rompimento de obstáculo - e a qualificadora sobejante, nas demais etapas da dosimetria, conforme for o caso).

O "modus operandi", portanto, denota a reprovabilidade diferenciada do delito em tela. Destaco que tal valoração, no âmbito das circunstâncias judiciais (não obstante a previsão de qualificadoras em dispositivo normativo específico), vai ao encontro do sistema trifásico e se adequa ao princípio da individualização da pena. As consequências são próprias da conduta.

Quanto ao comportamento da ofendida, a vítima em nada contribuiu para o delito. A culpabilidade do réu (grau de reprovabilidade da conduta, que não se confunde com a culpabilidade como elemento caracterizador do crime) é normal à espécie. Logo, presente dois vetores negativos (maus antecedentes e circunstâncias do crime), aumento a pena em 1/6 para cada, e fixo a pena-base em 02 anos e 08 meses de reclusão, e 12 dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, à míngua de provas sobre as condições econômicas da ré).

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), que compenso com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), tendo em vista a condenação no processo de nº 0001443-38.2016.8.26.0062 (0001293-23.2017.8.26.0062), já transitada em julgado (fls. 206/210). Remanesce, porém, a agravante de delito contra maior de 60 anos (art. 61, II, "h", do CP), de modo que agravo a pena intermediária em 1/6, e a fixo em 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, e 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Por fim, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Assim, torno definitiva a pena nos patamares anteriormente fixados.

Regime inicial

Em que pese o quantum da pena aplicada, a ré é reincidente específica, e, ademais, não foram todas as circunstâncias judiciais consideradas favoráveis quando da fixação da pena-base.

Desse modo, deverá iniciar o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO, observando-se assim o quanto previsto no § 3º, do artigo 33, do CP, o qual remete ao art. 59 do CP.

Art. 387, §2º, do CPP

Não há falar em aplicação, neste momento, da regra prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração penal). Eventual detração a que façam jus deverá ser examinada pelo Juízo da Execução (art. 66, III, "c", da LEP).

Substituição da pena privativa de liberdade e "sursis"

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos os requisitos no art. 44 do CP.

Da mesma forma, reincidente em crime doloso, não há falar em suspensão condicional da pena, ante o previsto no art. 77, I, do CP.

Da indenização mínima

Em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, é imperioso reconhecer a impossibilidade de fixação de valor mínimo da indenização a que alude o art. 387, IV, do CPP, pois não houve pedido nesse sentido quando do oferecimento da denúncia.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR a ré ALINE FERNANDA BARBOSA, como incurso nos artigos 155, § 4º, incisos I e II, c.c 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e 14 (quatorze) dias-multa, no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado).

"Status Libertatis": Não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Portanto, com relação ao presente processo, a ré poderá recorrer em liberdade.

Transitada em julgado:

a) Expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena,

arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) Intime-se a ré para pagamento da multa;

c) Oficie-se ao IIRGD;

d) Oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do apenado, conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeça-se certidão de honorários em favor do Defensor Dativo, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais (art. 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhe concedo o benefício da justiça gratuita.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.

Bariri, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA